

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1223/2535

หม่อมราชวงศ์ สุรภี สวัสดิวัฒน์ กับพวก

หลวง สาร นัย ประสาสน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247

เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ศาลชั้นต้นให้โจทก์แถลงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปภายใน 7 วัน โจทก์ทราบคำสั่งแล้วไม่แถลงภายในเวลาที่กำหนดถือว่าโจทก์ทิ้งฎีกาสำหรับจำเลยที่ 1.

---

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งทรัพย์สินมรดกของ ว. ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามพินัยกรรม และได้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องขอให้มีการสั่งให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินมรดกดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์เข้ากองมรดกของ ว. ชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้นำเงินผลประโยชน์รวมไว้ในกองมรดก และทำบัญชีรับจ่ายส่งศาลทุกเดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแต่ต่อมาศาลฎีกาได้พิพากษากลับให้ยกคำร้องของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นขอให้สั่งให้โจทก์ทั้งสองนำเงินรายได้จากการเก็บผลประโยชน์มาส่งไว้ต่อศาล โจทก์ทั้งสองแถลงว่ามีเงินผลประโยชน์ทั้งสิ้น 2,042,690.79 บาท ได้ฝากไว้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ จำกัด และฝากประจำไว้แก่ธนาคารกรุงไทย

จำกัด เพื่อนำดอกเบี้ยมาเข้ากองมรดก จึงขอส่งตัวสัญญาใช้เงินและบัญชีเงินฝาก ประจำต่อศาลจำเลยที่ 1 แกลงขอให้สั่งโจทก์นำเงินสดมาวางศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้โจทก์ทั้งสองนำเงินได้จากกองมรดกซึ่งเก็บได้ในระหว่างเป็นผู้จัดเก็บผลประโยชน์ ตามคำสั่งศาลทั้งหมดมาวางศาลภายใน 30 วัน โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองนำเงินสดจำนวน 2,042,690.79 บาท มาวางศาล

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เงินผลประโยชน์ของกองมรดกที่โจทก์เก็บมาเป็นเงิน 2,042,690.79 บาท เดิมโจทก์มิได้นำเงินสดมาวางศาลแต่นำตัวสัญญาใช้เงินและ สมุดเงินฝากประจำมาวางแทนเท่ากับโจทก์นำเงินที่เก็บผลประโยชน์ของกองมรดก มานั้นไปซื้อตัวสัญญาใช้เงินส่วนหนึ่ง และฝากธนาคารอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นดอกเบี้ย ตามตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจึงเป็นดอกผลที่เกิดจากต้น เงิน 2,042,690.79 บาท ซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์ของกองมรดก ฉะนั้นดอกเบี้ยดังกล่าวจึงต้องตกเป็นทรัพย์สินของกองมรดกด้วย จึงให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่มีสิทธิจะได้รับตามตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมาวางศาลภายในกำหนด 7 วัน

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาและให้ส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยทั้งสี่เจ้าหน้าที่ศาลนำ หมายนัดและสำเนาฎีกาไปส่งให้จำเลยทั้งสี่ปรากฏว่าส่งไม่ได้ เจ้าหน้าที่ศาลรายงาน การเดินทางมาให้ศาลทราบโดยแยกเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นรายงานการเดินทางที่ ส่งให้จำเลยที่ 1 ฉบับหลังเป็นรายงานการเดินทางที่ส่งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ศาลชั้น ต้นไม่ได้มีคำสั่งใด ๆ ในรายงานการเดินทางที่ส่งให้จำเลยที่ 1 แต่ส่งในรายงานการ

เดินทางที่ส่งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4ว่า "ให้โจทก์ทราบจะจัดการอย่างไรให้แถลงภายใน 7 วัน" เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวให้โจทก์ทราบ โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2532 โจทก์มิได้ดำเนินการอย่างไรจนวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกา ศาลฎีกาสั่งจำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 และให้ส่งสำนวนไปศาลชั้นต้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งให้หมายแจ้งให้ทนายโจทก์ทราบว่า ส่งสำเนาฎีกาให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ จะดำเนินการอย่างไรต่อไปให้แถลงภายใน 7 วันนับแต่วันรับหมาย เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลดังกล่าวให้โจทก์ทราบแล้ว 2 ครั้ง โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โจทก์มิได้ดำเนินการอย่างไรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาอีกครั้ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าส่งหมายนัดและสำเนาฎีกาให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ศาลชั้นต้นให้โจทก์แถลงว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ภายใน 7 วัน โจทก์ทราบคำสั่งแล้วไม่แถลงภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าโจทก์ทิ้งฎีกาสำหรับจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)"

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา.

(อัศวินวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น